

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8265/2544

บริษัท โพรมิเนนท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์
(ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์

นางสาว แสงมณี ภัคพัตหรือคามพินิจ

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสาม, มาตรา 179 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องจำเลยในฐานะส่วนตัวซึ่งเป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้ค่าสินค้า
ให้รับผิดตามเนื้อความที่ลงในเช็ค จึงไม่เกี่ยวกับบริษัท พ. ซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างหาก
หากโจทก์ผิดสัญญาในการติดตั้งเครื่องจักรในการผลิตน้ำดื่มให้แก่บริษัท พ. ก็เป็น
เรื่องที่บริษัทพ. จะต้องไปว่ากล่าวกับโจทก์เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก ฟ้องแย้งของ
จำเลยจึงไม่เกี่ยวกับคำฟ้องพอที่จะรวมพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสามและมาตรา 179 วรรค
สาม

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงิน
984,431 บาทแก่โจทก์ กับให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน
925,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2540 บริษัท พี.เพียว ฟังก์ชัน จำกัด โดยจำเลยได้สั่งซื้อเครื่องผลิตน้ำดื่มพร้อมอุปกรณ์จากโจทก์ราคา 2,300,000 บาท ซึ่งรวมการติดตั้งมีการชำระหนี้บางส่วนและออกเช็คล่วงหน้าให้แก่โจทก์แต่โจทก์ผิดสัญญาเนื่องจากการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ไม่สามารถผลิตน้ำได้ตามมาตรฐาน ได้แจ้งให้โจทก์แก้ไขแล้ว แต่โจทก์เพิกเฉยเช็คพิพาทจึงไม่มีมูลหนี้ การผิดสัญญาของโจทก์ทำให้บริษัท พี.เพียวฟังก์ชัน จำกัด และจำเลยเสียหายจึงฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 500,000 บาท

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับคำให้การ ส่วนฟ้องแย้งเป็นเรื่องค่าเสียหายทางการค้าแม้จะมีความเสียหายจริงก็เป็นเรื่องที่จำเลยต้องไปว่ากล่าวกับโจทก์เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม จึงไม่รับฟ้องแย้ง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คงมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าฟ้องแย้งของจำเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำฟ้องเดิมพอที่จะรวมพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้หรือไม่ เห็นว่า โจทก์ฟ้องจำเลยในฐานะส่วนตัวซึ่งเป็นผู้สั่งจ่ายเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้ค่าสินค้าให้รับผิดตามเนื้อความที่ลงในเช็คจึงไม่เกี่ยวกับบริษัท พี.เพียวฟังก์ชัน จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างหาก หากโจทก์ผิดสัญญาในการติดตั้งเครื่องจักรในการผลิตน้ำดื่มให้แก่บริษัทดังกล่าว ก็เป็นเรื่องที่บริษัทดังกล่าวจะต้องไปว่ากล่าวกับโจทก์เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก ฟ้องแย้งของจำเลยจึงไม่เกี่ยวกับคำฟ้องพอที่จะรวมพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 177 วรรคสามและ 179 วรรคสุดท้าย ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยชอบแล้วฎีกา
ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชวลิต ตุลยสิงห์-ไพศาล เจริญวุฒิ-วีระศักดิ์ รุ่งรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>